Agencia Tributaria

PROCESO SELECTIVO PARA INGRESO, POR EL SISTEMA GENERAL DE ACCESO LIBRE, EN EL CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, ESPECIALIDAD DE AGENTES DE LA HACIENDA PÚBLICA. PROCESO CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE 2.07.2009 (B.O.E. 11.07.2009)

NOTA PRELIMINAR: EL SUPUESTO TEÓRICO PRÁCTICO ESTÁ COMPUESTO DE TRES ENUNCIADOS. AL FINALIZAR CADA ENUNCIADO SE INDICAN LAS CUESTIONES RELATIVAS AL MISMO. TODAS LAS CUESTIONES SE AGRUPAN EN 18 APARTADOS.

LAS **RESPUESTAS DEBERÁN MOTIVARSE ADECUADAMENTE CON REFERENCIA, EN SU CASO, A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS APLICABLES**.

SUPUESTO TEÓRICO PRÁCTICO - ENUNCIADO 1

La entidad Montajes y Obras SL, se encuentra dada de alta en el epígrafe 501.1 del Impuesto de Actividades Económicas (Epígrafe 501.1.—Construcción completa, reparación y conservación de edificaciones*),* siendo propiedad al 100 % del sr. David Velázquez. Ha tenido las siguientes incidencias con la Hacienda Pública durante estos años:

En junio de 2008, se firman actas de conformidad por los siguientes importes, periodos y conceptos tributarios:

	Cuota	Sanción
IVA 2006	110.000 euros	110.000 euros
Impuesto Sociedades 2006	30.000 euros	30.000 euros

El motivo de las mismas fue la utilización de facturas irregulares, facturas que fueron obtenidas gracias a la participación directa y activa del asesor fiscal de la empresa, el sr. Fernando García, que disponía de un complejo de tramas societarias y testaferros puesto a disposición de sus clientes para cometer ilícitos fiscales.

Tras solicitar aplazamiento de pago con dispensa de garantía, que le es denegado, las deudas no son pagadas en periodo voluntario por falta de liquidez, siéndole notificadas las oportunas providencias de apremio el día 15 de octubre de 2008. Tampoco consta ningún pago en vía ejecutiva.

Una vez iniciadas las actuaciones de embargo contra la entidad Montajes y Obras SL, y no obteniendo importe alguno del embargo de cuentas bancarias, se efectúa requerimiento al principal cliente de la entidad, Promociones Inmobiliarias SA, quien contesta al requerimiento indicando que tiene un saldo pendiente de pago por importe de 50.000 euros a favor de la entidad Montajes y Obras SL, que proviene de las retenciones efectuadas a esta entidad para garantizar las obras que ha recibido de la constructora. La Administración Tributaria emite y notifica a la sociedad Promociones Inmobiliarias SA diligencia de embargo de creditos sobre tal saldo. El contable de Promociones Inmobiliarias SA estima que debe devolver las retenciones por garantía a Montajes y Obras SL por corresponder a obras que fueron efectuadas y facturadas en 2006 y 2007, por un importe de 500.000 euros, por lo que considerando que la diligencia de la AEAT es improcedente, devuelve las cantidades a Montajes y Obras SL.

En el primer trimestre de 2007 se constituyó la entidad Construcciones XYZ SL. De la información obtenida del alta en la sección de censos de la Administración de la AEAT correspondiente mediante la presentación del modelo 036 y de la inscripción en el Registro Mercantil de la entidad, aparece que el capital social de la entidad le corresponde al 50 % a las dos hijas del sr. David Velázquez, siendo el administrador único de la entidad la Sra. Noelia Rodríguez, casada con el sr. David. Consultadas las bases de datos de la Seguridad Social, se comprueba que 38 de los 40 trabajadores dados de alta en la nueva sociedad trabajaban para el sr. David. La entidad está dada de alta en el epígrafe 501.1 de IAE. El sr. David es el apoderado general de la entidad Construcciones XYZ SL. Los clientes con los que contrata Construcciones XYZ SL son los mismos que los que tenía Montajes y Obras SL.

En el primer trimestre de 2008, Montajes y Obras SL trabajó exclusivamente para Inmuebles SA. Montajes y Obras SL presenta el día 20 de abril de 2008 las autoliquidaciones de IVA y retenciones IRPF por importe de 100.000 y 20.000 euros, sin efectuar el ingreso de tales cantidades. Se notifica la providencia de apremio el día 20 de mayo de 2008, girándole el recargo de apremio y los oportunos intereses,sin que se atienda al pago de la misma. El día 15 de julio, Inmuebles SA paga a Montajes y Obras SL 610.000 euros más el iva al 16 %, total pagado 707.600 euros, sin exigir el certificado de contratistas y subcontratistas a Montajes y Obras SL.

La entidad Construcciones XYZ SL solicita en el segundo trimestre de 2008 aplazamiento de las cantidades que tiene que ingresar por el pago del 2º trimestre de IVA (50.000 euros).

CUESTIONES RELATIVAS AL ENUNCIADO 1

APARTADO 1

a) Podría indicarnos si el asesor de la empresa, el sr. Fernando García, tiene alguna responsabilidad frente a la Hacienda Pública por las deudas de Montajes y Obras SL. ¿En qué se basaría para efectuar tal acción?

b) ¿A cuanto ascendería, en su caso, el importe de la responsabilidad?

c) ¿Cuáles son los plazos de pago de tal deuda?

APARTADO 2

a) ¿Qué naturaleza tiene la responsabilidad de la entidad Promociones Inmobiliarias SA por no atender la orden de la Administración Tributaria?

b) ¿A qué conceptos de la deuda tributaria puede comprender?

c) ¿A cuanto asciende la responsabilidad de Promociones Inmobiliarias SA?

APARTADO 3

a) ¿Considera que Construcciones XYZ SL debe asumir alguna responsabilidad derivada de la sociedad Montajes y Obras SL?

b) En caso afirmativo, ¿a cuanto y a qué conceptos ascenderá la misma?

APARTADO 4

a) ¿Ha incurrido en algún tipo de responsabilidad Inmuebles SA por el pago que efectuó a Montajes y Obras SL.?

b) En caso afirmativo, indique el importe de la misma y los requisitos previos que se deben cumplir para que resulte exigible dicho importe.

APARTADO 5

En relación con el aplazamiento solicitado por la entidad Construcciones XYZ SL, la entidad aporta compromiso de aval solidario de entidad de crédito. Una vez vistas las circunstancias de la entidad, se concede el aplazamiento el día 15 de julio de 2008, notificándose el 31 de julio, con un calendario de pagos cada dos meses de 10.000 euros de principal adeudado cada uno, a empezar a pagar desde el 1 de septiembre.

a) ¿Cuál será la duración del aval que garantice el aplazamiento?

b) ¿Qué importes debe de cubrir la garantia ofrecida?

c) ¿Cómo se calculan los intereses sabiendo que el tipo de interés de demora es el del 4,5 %? (deje las operaciones indicadas, no es necesario realizar cálculos)

d) ¿Qué ocurre si a fecha de 15 de octubre no se ha formalizado la garantía?

APARTADO 6

Suponiendo que la entidad Construcciones XYZ SL, en lugar de solicitar el aplazamiento indicado en el enunciado, quiere efectuar el pago de la deuda tributaria IVA del 2º T 2008, ofreciendo para ello 2 posibilidades:

La primera consiste en el pago a través de la entrega de dos solares, que considera de valor equivalente al debito con la Hacienda Pública.

La segunda consiste en el pago mediante la compensación con un crédito reconocido por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

Indique razonadamente si son admisibles las 2 formas de pago.

****

SUPUESTO TEÓRICO PRÁCTICO – ENUNCIADO 2

En el desarrollo de una comprobación limitada al señor "ZZZ" por IRPF 2007, por parte de la Administración "AAA" de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, se ha observado la inclusión en su declaración de una pérdida de patrimonio por importe de 200.000 euros.
El señor "ZZZ" justifica esta pérdida por la venta declarada de un terreno rústico por importe de 1 millón de euros, adquirido por herencia en el año 1997, pero cuya adjudicación en escritura pública ha tenido lugar en 2006, declarando un valor de adquisición de 1.200.000 euros. No se ha liquidado impuesto de sucesiones al estar ya prescrita la deuda por este concepto.
La oficina gestora solicitó la valoración del terreno rústico al perito de la Administración, un ingeniero agrónomo, que determinó un valor de adquisición para el terreno en el ejercicio 1997 de 200.000 euros, frente al valor declarado de adquisición de 1.200.000 euros.
Se efectuó el correspondiente trámite de alegaciones y la oportuna liquidación provisional a ingresar.
Finalizado el procedimiento anterior, se inicia un procedimiento de verificación de datos de la declaración de IRPF 2008 del señor "ZZZ", siendo tramitado por un funcionario distinto.

El procedimiento finaliza con resolución expresa confirmando la devolución solicitada por el contribuyente de 6.000 euros. Ello a pesar de existir una pérdida de patrimonio de 400.000 euros ocasionada por la venta de otro terreno rústico procedente de la misma herencia, de la cual se comprobaron únicamente las escrituras de venta y adjudicación del terreno.

Habida cuenta del error cometido, pues no se llegó a solicitar la valoración del terreno rústico por parte del perito de la Administración, se decide abrir un procedimiento de rectificación de errores contemplado en el artículo 220 de la LGT. Una vez instruido el mismo, y tras la oportuna valoración del terreno por parte del perito administrativo experto en la materia, se gira una liquidación a ingresar por IRPF-2008 de 240.000 euros.

El señor "ZZZ" no está de acuerdo con la actuación de la Administración, por lo que interpone una reclamación económico-administrativa en tiempo y forma.

El señor "ZZZ" se encuentra casado con la señora "QQQ", que ejerce la actividad de arquitecta. Durante el último trimestre de 2008 ha efectuado los siguientes pagos vinculados a su actividad:

- Ha contratado durante los meses de noviembre y diciembre a una ayudante, abonándole 1200 euros "brutos" por mes.

- Subcontrata parte de su trabajo a "Fernández y Hernández, sociedad civil", aparejadores de larga trayectoria profesional, abonándoles 50.000 euros por sus honorarios.

- Ha encargado la pintura de su despacho profesional a un pintor, que tributa en estimación objetiva en el IRPF, abonándole por el trabajo la cantidad de 4.000 euros.

- Abona 3000 euros a Inmotasaciones SA, especialistas en valorar terrenos rústicos.

- Paga la minuta de su asesor fiscal de 600 euros, funcionario de la AEAT en excedencia por interés particular desde hace 7 meses, momento en el que pasó a ejercer esta profesión.

- Ha pagado el alquiler del despacho profesional al arrendador, D. José Martínez, a razón de 1000 euros por mes.

La señora “QQQ” ha solicitado una subvención a la Comunidad Autónoma de Madrid. Para verificar que cumple los requisitos exigidos, la Comunidad de Madrid solicita a la Agencia Tributaria, mediante una petición masiva amparada en una norma con rango de ley, un certificado para ver si se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias la señora “QQQ”. No obstante, para agilizar los trámites de esta ayuda, la interesada se dirige directamente a la Administración “AAA” que le corresponde por domicilio fiscal para que le emitan el mismo certificado.

Ante la imposibilidad de cobrar una factura al señor Bendito, la señora “QQQ” adquiere mediante un contrato firmado ante tres testigos el derecho a la devolución de 3.000 euros por IRPF 2008 de dicho señor, devolución pendiente de acordar por la Agencia Tributaria. Con este documento se dirige la señora “QQQ” a la Administración fiscal del señor Bendito, casualmente la misma que la suya, reclamando la devolución.

Aprovechando la visita de la señora “QQQ” a la Administración de la Agencia Tributaria, se le comunica formalmente que se ha iniciado una actuación de comprobación limitada por IRPF 2008 respecto a su padre, señor Rubiales, fallecido en enero de 2009. El inicio de las actuaciones de comprobación se produjo un mes antes mediante comunicación formal al hermano mayor de la señora “QQQ”. El fallecido tenía cuatro hijos, que son sus únicos herederos según ha podido comprobar la Administración. Todos ellos han aceptado la herencia sin condiciones en los términos previstos en el Código Civil.

CUESTIONES RELATIVAS AL ENUNCIADO 2

APARTADO 7

a) Indique qué puede hacer el señor “ZZZ” frente a la actuación de la Administración en la liquidación de IRPF 2007, si considera que la valoración del terreno no es justa ni es conforme a Derecho.

b) Indique qué efectos tiene sobre la ejecutividad de la liquidación administrativa las posibilidades de impugnación que la LGT le ofrece al señor “ZZZ”.

APARTADO 8

a) Indique motivadamente cuál será el pronunciamiento del TEAR sobre la reclamación económico administrativa interpuesta por el señor "ZZZ" contra la rectificación de errores del IRPF, ejercicio 2008.

b) Indique si la Administración pudo instar en este caso la declaración de lesividad prevista en el artículo 218 de la LGT o si tiene otras posibilidades procedimentales previstas en las normas tributarias para corregir el resultado de la resolución expresa derivada del procedimiento de verificación de datos.

APARTADO 9

Calcule las retenciones que procedan sobre las rentas y pagos que ha efectuado durante el último trimestre de 2008 la señora "QQQ".

APARTADO 10

a) Indique razonadamente si es posible que la Comunidad Autónoma solicite directamente un certificado sobre un contribuyente.

b) Indique si resulta obligado para la Administración "AAA" la emisión del certificado solicitado por la señora "QQQ".

c) Cuál es el plazo para la expedición de los certificados tributarios y el lugar donde deben enviarse.

APARTADO 11

Indique razonadamente la consideración que la Administración Tributaria debe dar a la señora "QQQ" en relación con el expediente de devolución de 3.000 euros correspondiente a la declaración de IRPF 2008 del señor Bendito.

APARTADO 12

a) Indique quienes deben actuar ante la Administración Tributaria en el caso de las actuaciones iniciadas para comprobar la declaración de IRPF 2008 del señor Rubiales, padre de la señora “QQQ”.

b) ¿Es posible iniciar las actuaciones con la comunicación de inicio a uno de los hijos del fallecido?

c) ¿Resulta adecuada la comunicación a la señora “QQQ” sobre la comprobación iniciada? Respecto a los otros dos hermanos, ¿qué debe hacer la Administración Tributaria?

****

SUPUESTO TEÓRICO PRÁCTICO – ENUNCIADO 3

La entidad "ZYQ", constituida e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de febrero de 1995, desarrolla una actividad empresarial de venta al por mayor en la localidad de Getafe (Madrid). La información disponible en el censo de empresarios, profesionales y retenedores, indica que el domicilio fiscal declarado por la entidad, está situado en la calle del Polígono s/n de Getafe.

Por la información censal, se conoce que la empresa cuenta con 10 trabajadores y dos locales más de actividad situados en el Municipio de Illescas (Toledo).

La Inspección de Hacienda se persona directamente y sin previo aviso en el domicilio fiscal del contribuyente el día 1 de octubre de 2.008 con el objeto de iniciar las actuaciones inspectoras. Allí resultan atendidos por una empleada que se identifica y manifiesta ser la encargada general del local de la actividad.

Al ser requerida para la presentación de libros de contabilidad y registros fiscales obligatorios, la empleada manifiesta que su jefe y Administrador de la sociedad no se encuentra allí y que, además, esa documentación se encuentra custodiada en otro local comercial situado en el municipio de Illescas, lugar donde normalmente está su jefe y donde se centraliza la gestión y dirección efectiva y la contabilidad de la empresa.

Ante esta circunstancia, el actuario extiende diligencia reflejando los hechos y cita de nuevo al obligado tributario en las oficinas de la Inspección el día 15 de octubre de 2.008, con el fin de reanudar las actuaciones inspectoras.

Las actuaciones inspectoras tienen por objeto los siguientes conceptos y periodos impositivos:

- Impuesto sobre sociedades: años 2006 y 2007 – comprobación de las amortizaciones y las deducciones practicadas por inversión en activos fijos nuevos.
- Impuesto sobre el Valor Añadido: años 2006 y 2007 – alcance general

El día 15 de octubre se persona en las oficinas de la Administración tributaria el señor Francisco Lorín, asesor fiscal que aporta un poder de representación firmado por el Administrador de la empresa según el modelo normalizado aprobado por la Agencia Tributaria.

Por razones que no alcanza a comprender el actuario que está llevando a cabo las actuaciones inspectoras, al finalizar la reunión del día 15 de octubre y después de suscribir la diligencia de constancia de hechos, manifiesta su renuncia a la representación de este obligado tributario, renuncia que hace constar por escrito ante la Inspección.

En la siguiente visita se persona con un nuevo poder de representación D. Luis Resabiado, asesor fiscal miembro del mismo despacho que el anterior representante, pero con un carácter más afable.

Al margen de las circunstancias indicadas anteriormente, en el desarrollo de las actuaciones inspectoras se ha producido una dilación no imputable a la Administración tributaria desde el día 1 al 15 de diciembre de 2008.

El día 14 de abril de 2009 el obligado tributario presenta ante la inspección escrito en el que renuncia a la tramitación separada de los procedimientos sancionadores que pudieran derivarse de las actuaciones inspectoras en curso.

El día 16 de abril de 2009 presenta el obligado tributario un nuevo escrito en el que, amparándose en el principio general de que los interesados pueden en cualquier momento renunciar a sus derechos, solicita volver a la aplicación del sistema normal de tramitación separada de los procedimientos sancionadores que pudieran resultar de las actuaciones inspectoras.

Con fecha 14 de junio de 2009 se suscribe acta de conformidad por Impuesto de Sociedades y acta de disconformidad por IVA, resultando de esta segunda una deuda a ingresar por cada uno de los años comprobados.

De las actuaciones realizadas se desprende la necesidad de tramitar expedientes sancionadores ante los hechos detectados en relación con la comprobación de IVA.

CUESTIONES RELATIVAS AL ENUNCIADO 3

APARTADO 13

a) Indique cuándo se consideran iniciadas las actuaciones inspectoras al no estar presente el 1 de octubre el Administrador de la sociedad como representante legal de la misma.

b) En la diligencia de 1 de octubre de 2008 ¿podría haber requerido al obligado tributario a que comparezca en las oficinas de la Administración tributaria el día 7 de octubre?.

c) Indique motivadamente si el hecho de que la dirección efectiva del negocio esté en una provincia distinta a la del domicilio fiscal, según parece, puede tener algún efecto sobre la competencia para llevar a cabo las actuaciones inspectoras.

APARTADO 14

a) Cuál es su opinión sobre la circunstancia de que la empresa no tenga a disposición de la Inspección los libros de contabilidad y los libros y registros obligatorios exigidos por las normas tributarias.

b) Si el obligado tributario no está de acuerdo con el proceder de la Inspección, ¿qué recursos cabe interponer contra la diligencia suscrita el día 1 de octubre de 2008?

APARTADO 15

a) ¿Cuál es el alcance de la comprobación en el Impuesto sobre sociedades?

b) ¿Podría solicitar el obligado tributario o decidir la Administración, la reducción del alcance de las actuaciones relativas al IVA 2007, una vez se han iniciado dichas actuaciones?

APARTADO 16

a) Indique cómo se garantiza la autenticidad de la representación a favor de D. Francisco Lorín en el caso de la visita del 15 de octubre de 2008.

b) Indique los efectos que tiene para el desarrollo de las actuaciones inspectoras la renuncia a la representación de D. Francisco Lorín.

c) ¿Qué hubiera pasado si en lugar de renunciar el representante se hubiera revocado la representación el día 17 de octubre?

APARTADO 17

a) Indique los efectos que tienen los escritos del obligado tributario de 14 y 16 de abril de 2009 sobre la tramitación de los expedientes sancionadores que pudieran resultar de las actuaciones inspectoras.

b) Indique qué efectos tiene frente a la ejecución de la sanción la presentación dentro del plazo legalmente establecido de un recurso contencioso-admininistrativo.

APARTADO 18

a) Indique en qué circunstancias procede formalizar un acta de disconformidad.

b) Por lo que respecta al acta de disconformidad de IVA, indique someramente qué recursos puede interponer el obligado tributario.

c) Indique cuáles son las diferencias en el contenido de un acta de conformidad respecto de un acta de disconformidad.

****